

Gefangen am Flughafen

Frankfurter Rundschau

Dienstag 26. Mai 2015

Copyright 2015 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: HESSEN; S. R2

Length: 1463 words

Highlight: Asylverfahren in der Kritik / Caritas fordert Abschaffung

Body

Von Martín Steinhagen

Den wenigsten der Abertausenden Passagiere, die täglich am Frankfurter Flughafen in den Urlaub fliegen oder von einer Geschäftsreise zurückkommen, dürfte bekannt sein, dass auf dem Airportgelände auch Menschen leben - und es nicht verlassen dürfen. Bis zu 100 Flüchtlinge warten in einer Unterkunft am Rande der Cargo City Süd auf eine Entscheidung: einreisen oder abgeschoben werden. Gefällt wird diese Entscheidung in einem Eilverfahren, das von Anwälten und Flüchtlingsorganisationen seit Jahren kritisiert wird.

"Grundlage ist die rechtliche Fiktion, dass jemand zwar die Füße auf deutschen Boden gesetzt hat, aber noch nicht eingereist ist", sagt der Frankfurter Rechtsanwalt Dominik Bender, der auch Mandanten vertritt, die in der Unterkunft in der Cargo City lebten. Betroffen sind Flüchtlinge, die am Flughafen ankommen und keinen gültigen Pass vorweisen können. Für diese etwa 600 Menschen im Jahr unterhalten das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die Bundespolizei und das Regierungspräsidium Gießen dort eine Außenstelle der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung.

Das Gebäude umschließe einen Innenhof mit einem Fußballfeld und einem Spielplatz, beschreibt Olivia Reckmann von der Caritas ihren Arbeitsplatz. Gemeinsam mit einem Kollegen vom Evangelischen Regionalverband berät sie Flüchtlinge in der Unterkunft. Die Fenster der Zimmer blickten nur auf diesen Hof, erklärt sie. "Die Menschen dort sehen außer der Einrichtung nur den Himmel", sagt Reckmann.

Innerhalb des Gebäudes können sie sich frei bewegen, verlassen dürfen sie es aber nicht. Es gibt Gemeinschaftsräume mit Fernsehern, eine Bibliothek und ein Zimmer zum Sporttreiben, die Gänge sind kameraüberwacht. Viele Menschen plagten Ungewissheit und Langeweile, berichtet Reckmann. Manche versuchten, möglichst viel zu schlafen, damit die Zeit schneller vergehe. Auch Depressionssymptome könne sie immer wieder beobachten. Einen Internetzugang gibt es nicht, nur im Büro des Kirchlichen Flüchtlingsdienstes können die Bewohner einen Laptop nutzen. Telefonieren ist gegen Bezahlung möglich. Eine Anfrage der FR, die Einrichtung zu besuchen, lehnte das Regierungspräsidium Gießen ab. Man habe gegenüber den Bewohnern eine Fürsorgepflicht.

Gefangen am Flughafen

Die Unterkunft, die es nun seit etwa zehn Jahren gibt, sei ein unglaublicher Fortschritt im Vergleich zur früheren Unterbringung, sagt Dominik Bender. "Das ändert aber nichts daran, dass dort Asylbewerber in Haft sind." Was in Malta und Griechenland kritisiert würde, passiere eben auch am Frankfurter Flughafen. Die Kritik entzündet sich aber nicht nur an der "haftähnlichen Unterbringung". Das Verfahren ist "zu kurz und zu abgeschottet, als dass der deutsche Staat annehmen könnte, dass dort Fehlentscheidungen verhindert werden können", sagt Bender. "In zehn Tagen wird dort über die Abschiebung eines Menschen entschieden." Eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Verfahren scheiterte 1996 knapp. Seitdem gelte immerhin, dass Flüchtlinge, die direkt am Flughafen abgewiesen werden, Anspruch auf einen Anwalt haben. Einer dieser Pflichtverteidiger ist Bender.

Wenig Zeit für den Anwalt

"Wenn ich dort ankomme, habe ich kaum Zeit, meine Mandanten kennenzulernen", erzählt er. Oft vertrauten die Flüchtlinge ihm zunächst nicht. "Wie soll man das auch klarmachen?", fragt er. "Schließlich werde ich auch vom Staat bezahlt." In einer solchen Drucksituation gelte es dann, die bereits vorhandenen Akten zu lesen und zu prüfen, ob wichtige Fluchtgründe übersehen worden seien. Dann kann ein Eilantrag gestellt werden, um eine erneute Prüfung des Antrags durchzusetzen. Erfolg habe er selten, erklärt Bender. Nicht zuletzt, weil die meisten Flüchtlinge das Verfahren ohne Unterstützung durchliefen und zu dem Zeitpunkt, zu dem er als Pflichtverteidiger hinzukäme, "das Kind schon in den Brunnen gefallen ist".

Reckmann und ihr Kollege versuchen deshalb zu informieren, bevor das Bundesamt entscheidet. "Es ist wichtig, dass es eine unabhängige Beratung vor dem Verfahren gibt", sagt Reckmann. Gesetzlich vorgesehen sei dies nicht, mit dem Land Hessen gäbe es aber eine Vereinbarung, dass der Flüchtlingsdienst zwei Räume in der Unterkunft nutzen dürfe. Reckmann und ihr Kollege verteilen mehrsprachige Informationsblätter, bieten Sprechstunden an, organisieren bei Bedarf einen Anwalt. "Wir arbeiten unter enormem Zeitdruck", sagt auch sie.

"Wir erklären zuerst, wie eine deutsche Behörde Fluchtgründe prüft", sagt Reckmann. Oft sei den Menschen unklar, worauf es bei der Schilderung der eigenen Geschichte ankomme. Beim Flughafenverfahren sei dies besonders drängend. "Die Schnelligkeit des Verfahrens muss unweigerlich dazu führen, dass die Qualität der Anhörungen leidet", sagt Reckmann, "ganz unabhängig von der beteiligten Person - die Fehlerträchtigkeit ist systemimmanent."

Keine Ausnahmen

Die Forderung der Caritas sei deswegen sehr deutlich, sagt sie. "Wenn der Fehler im System liegt, bleibt er bestehen, außer man schafft das System ab." Zumindest müssten aber besonders Schutzbedürftige vom Verfahren ausgenommen werden, etwa Kinder und Traumatisierte. Auch Minderjährige müssten bisher zunächst in dem Gebäude bleiben, sagt Reckmann. "Dort warten andere Flüchtlinge auf ihre Abschiebung, es kommt auch zu Selbstverletzungen und Suizidversuchen", sagt Reckmann. "Das sind keine Situationen, denen man Minderjährige aussetzen sollte, es ist eine nicht zu rechtfertigende Belastung für sie."

Menschen mit Traumata müssten zudem anders behandelt werden, sie könnten in einer Anhörung ihre Fluchtgeschichte oft nicht erzählen. "Das fordert auch eine EU-Richtlinie, die bisher in Deutschland nicht umgesetzt ist", sagt Reckmann. Ein Betroffener schilderte dieses Problem vor zwei Jahren der FR. Der Mann aus Nigeria sagte, dass er im Flughafen aufgrund seiner Traumatisierung seine Fluchtgründe nicht systematisch vortragen konnte. "Ich konnte da drin nicht klar denken", erinnert er sich an die Tage in der Unterkunft. Sein Antrag wurde abgelehnt, später kam er in eine Psychiatrie und seine Abschiebung wurde ausgesetzt.

Aus dem BAMF heißt es, dass es am Frankfurter Flughafen bereits ein "Frühwarnsystem aller beteiligten Behörden zu vulnerablen Gruppen" gebe. Ob aufgrund europarechtlicher Vorgaben zukünftig Änderungen infrage kommen könnten, "befindet sich noch in Abstimmung zwischen Bund und Ländern", teilt Sprecher Mehmet Ata mit.

Verstehen kann Reckmann es nicht, warum der Gesetzgeber das Verfahren nicht abschafft. Schließlich würde es im Jahr nur etwa 600 Menschen betreffen, von denen der Großteil einreisen dürfe und über deren Antrag dann im regulären Verfahren entschieden werde. 2014 wurden bundesweit nur 56 Flüchtlinge an Flughäfen abgewiesen.

Gefangen am Flughafen

Ata teilt hingegen mit: "Das BAMF hat gute Erfahrungen mit dem Flughafenverfahren gemacht und hält weiter daran fest."

SERIE ZUR FLUCHT

Die neue FR-Serie

"Stationen einer Flucht" beleuchtet zwei Wochen lang jede Station, die ein Flüchtling in Hessen durchläuft: Von der Ankunft in Frankfurt über die Erstaufnahme in Gießen bis zur Integration in einer neuen Heimat. Jeden Tag berichten wir über einen Abschnitt einer Flucht, sprechen mit Behörden, Anwälten, Helfern - und den Betroffenen selbst.

Wir schauen dabei genau hin, wie Hessen mit den Menschen umgeht, die Schutz vor Krieg und politischer Verfolgung suchen.

ASYL AM FLUGHAFEN

Das Flughafenverfahren

wurde 1993 eingeführt - als Teil der als "Asylkompromiss" bezeichneten Einschränkung des Grundrechts auf Asyl. Das stark verkürzte Verfahren ist in Paragraph 18a des Asylverfahrensgesetzes geregelt. Betroffen

sind Flüchtlinge, die keine gültigen Ausweispapiere vorweisen können oder aus einem "sicheren Drittstaat" kommen. Sie werden noch vor ihrer offiziellen Einreise in die Flüchtlingsunterkunft im Transitbereich des Flughafengeländes gebracht, die sie nicht verlassen dürfen. Die Unterkunft

in der Cargo City Süd ist eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen, auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und die Bundespolizei sind dort vertreten. Binnen zwei Tagen

muss das BAMF entscheiden, ob die Betroffenen einreisen dürfen, bis über ihr Asylverfahren entschieden wird. Wird ein Antrag als "offensichtlich unbegründet" abgewiesen, droht eine schnelle Abschiebung. 2014 betraf das 56 von insgesamt 643 Schutzsuchenden. Kritiker

fordern die Abschaffung des Verfahrens. Neben den haftähnlichen Bedingungen und der stark verkürzten Verfahrensdauer wird auch kritisiert, dass das Verfahren vor allem Asylsuchende aus Kriegs- und Krisengebieten treffe, die später ohnehin einreisen dürften. 2014 waren laut Zahlen des kirchlichen Flüchtlingsdienstes Syrien, Afghanistan, Iran und Somalia die Hauptherkunftsländer. Das Bundesverfassungsgericht hat 1996 eine Klage gegen das Verfahren abgewiesen. mas

Graphic

Zwei Frauen teilen sich ein Zimmer - ein Archivbild. Die Flüchtlinge dürfen die Einrichtung nicht verlassen. Der Innenhof ist speziell gesichert. Alex Kraus (3)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GESCHÄFTSREISEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); GERICHTSPROZESSE (89%); POLITISCHES ASYL (89%); EINWANDERUNG (79%); PFLICHTVERTEIDIGER

Gefangen am Flughafen

(79%); RECHTSKLAGEN (78%); RECHTSANWÄLTE (75%); GERICHTSHÖFE (71%); STRAFVERTEIDIGUNG (71%); OBERSTES GERICHT (70%)

Industry: GESCHÄFTSREISEN (90%); PFLICHTVERTEIDIGER (79%); RECHTSANWÄLTE (75%)

Geographic: HESSEN, DEUTSCHLAND (74%); GRIECHENLAND (56%); MALTA (56%)

Load-Date: May 27, 2015

End of Document